

1501846-56.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202553/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 26364806 - 04º D.P.

GUARULHOS, 2202553 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO ALVES DA COSTA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501846-56.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501846-56.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202553/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 26364806 - 04º D.P.

GUARULHOS, 2202553 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO ALVES DA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

ROGERIO ALVES DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal. Segundo a denúncia (fls. 158/159), o dia 26 de julho de 2022, por volta das 11h34, na Rua Leboli Régis, nº. 20, Taboão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, o réu tinha em depósito, para fins de entrega a

consumo de terceiros, 785 (setecentos e oitenta e cinco) tijolos de maconha, com peso líquido de 556,7 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 2/6 e laudo preliminar de constatação a fls. 54/56.

Consta, ainda, que, em data incerta, no período compreendido entre os dias 29 de junho e 26 de julho de 2022, nesta cidade e comarca de Guarulhos, ROGERIO ALVES DA COSTA recebeu, para si, 51 (cinquenta e uma) caixas contendo diversas peças de maquinários, pertencentes à empresa "Diasan Transportes Ltda", representada por Ivo Lovo Ribeiro, coisa que sabia ser produto de crime.

Segundo apurado, em data incerta, no período compreendido entre os dias 29 de junho e 26 de julho de 2022, tendo conhecimento de sua origem ilícita, ROGERIO recebeu uma carga contendo diversas peças de maquinários, a qual havia sido subtraída no dia 29 de junho de 2022, por volta das 9h30 (cf. boletim de ocorrência a fls. 144/146).

Além disso, no dia 26 de junho de 2022, objetivando o fornecimento de drogas para o consumo de terceiros, o denunciado armazenava, no imóvel situado na Rua Leboli Régis, nº. 20, Taboão, mais de meia tonelada de maconha, em 785 tijolos.

Ocorre que, após trabalho investigativo, policiais civis conseguiram identificar o imóvel situado no endereço acima mencionado como envolvido com o comércio de drogas, razão pela qual se dirigiram até o local, onde foram recebidos pelo denunciado ROGERIO.

Em revista ao imóvel, os policiais lograram encontrar os 785 tijolos de maconha, bem como 51 caixas contendo o maquinário mencionado, fruto de roubo.

A denúncia foi recebida dia 13 de setembro de 2022.

Regularmente citado (fl. 173), apresentou defesa prévia (fls. 175/179).

Em audiência foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, por fim o interrogatório do réu, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição por falta de provas; subsidiariamente, pena mínima, reconhecimento da confissão, aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, regime aberto e recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo Auto Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 27/35; 144/146), Auto Exibição e Apreensão (fls. 02/06), Laudo preliminar de Constatação (fls. 54/56), reconhecimento fotográfico positivo (fls. 09), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

De outro lado, a autoria do réu também foi demonstrada. Nesse sentido, as provas produzidas em audiência.

A vítima Ivo Lovo Ribeiro do crime de roubo, ouvido em solo policial, aduziu que no dia 29 de junho de 2022, conduzia seu caminhão que transportava peças diversas de maquinários industrial, que seriam entregues em diversas empresas de Guarulhos, ocasião em que a vítima foi abordada por cerca de oito indivíduos armados que desceram de dois veículos, sendo que parte desses indivíduos rederam a vítima e colocaram a própria blusa da vítima sobre sua cabeça em seguida a mesma foi obrigada a adentrar em um dos veículos, sendo posteriormente colocado em um cativeteiro onde permaneceu por cerca de cinco horas sendo posteriormente libertado, tendo sido subtraída a carga e o caminhão que a transportava. Reconheceu o denunciado no Distrito Policial.

Em Juízo, disse que foi vítima de um roubo, era uma carga fracionada; 90% da carga foi recuperada; ficou vendado o tempo todo.

Nicolas Dias Del Piccolo e Alexandre Armando Fernandes Moraes, ouvidos em solo policial, aduziram que na data dos fatos, visando combater o trafico de drogas, lograram êxito em localizar no referido endereço tijolos de substancia esverdeada aparentando ser maconha, bem como diversas peças de maquinários que foram identificadas como sendo produto de roubo na data de 29/06/2022, conforme boletim de ocorrência número CY9255/22 desta unidade policial; ao chegarem no local foram

recebidos pelo indiciado Rogerio Alves da Costa e ao adentrarem no imóvel localizaram os objetos e drogas apreendidos em auto próprio. Em Juízo, disseram que estavam em diligências para investigar um roubo de carga; foram ao local onde a carga poderia estar; estava fechado e perguntaram quem era o dono; Rogério disse que o local estava fechado e estava para alugar; entraram e viram o maquinário que havia sido subtraído; um amigo havia deixado lá; em uma parede havia uma pilha de pneus; os pneus foram retirados e dava acesso a uma outra sala; nela havia os tijolos de maconha; o filho do Rogério levou a chave do galpão. Como cediço, a força dos depoimentos de agentes públicos não deve ser retirada apenas em função de sua profissão. São testemunhas que depõem em Juízo mediante compromisso, de tal modo que suas palavras têm credibilidade, salvo se demonstrado de forma contundente o contrário. Acerca do tema, cite-se: "(...) Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos." (STJ, HC 262582 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, data do julgamento: 10/03/2016.)

Carlos Eduardo Vieira Guimarães, amigo do réu, disse que estava em um galpão quando os policiais chegaram; os policiais foram a outros pontos comerciais; em um dos pontos pediram para o filho de Rogério levar a chave; lá encontraram as drogas; Rogério lhe disse que estava guardando a droga por quatro-cinco mil reais pois estava passando por dificuldades financeiras; não soube informar quanto ao maquinário.

Mateus Gabriel Leite Rodrigues Santos Bertoldo, enteado do réu, informou que não sabia a respeito dos fatos e discorreu sobre a vida pregressa do acusado.

Por fim, o réu Rogerio Alves da Costa, ouvido em solo policial, sobre os fatos ficou em silêncio.

Em Juízo, confessou; disse que recebeu uma proposta de José Carlos para guardar a droga e as mercadorias e receberia R\$ 5.000,00; estava precisando de dinheiro para uma ação trabalhista.

Necessário salientar a inexistência de demonstração de motivo para leviana incriminação do réu, no caso concreto. Ainda, o acusado confessou a prática dos delitos.

No caso, as circunstâncias da abordagem e da apreensão dos entorpecentes (incluindo sua quantidade e a forma de acondicionamento), aliadas à confissão do acusado, conduzem à conclusão segura de que se tratava de tráfico de entorpecentes.

Cumpra frisar, outrossim, que o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser praticado mediante um dos verbos ali indicados, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda de entorpecentes.

Quanto ao delito de receptação, é assente na jurisprudência que, nesses casos inverte-se o ônus da prova, cabendo ao acusado a demonstração da aquisição lícita dos bens. Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. RECEPÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Absolvição. Impossibilidade. Acervo probatório adequado. Materialidade segura, à vista das peças de instrução. Autoria certa. Provas orais a demonstrar com segurança a contextualização que embasou as acusações. Posse direta do bem receptado pelo réu. Comprovação. Inversão técnica do ônus da prova. Precedentes. Versão pouco verossímil do réu, carente de prova. Condenação mantida. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 0018061-94.2016.8.26.0050; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 01/10/2019)

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de

elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração dos delitos, impõe-se a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

Art. 33, caput, Lei 11.343/06

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, em razão da grande quantidade de entorpecentes, aumento 1/5, tornando-a em, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a confissão; torno as penas ao mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de maneira que a diminuo em 1/5, em razão da elevada quantidade de droga, tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quinhentos) dias-multa.

Art. 180, caput, do Código Penal.

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, o acusado cometeu o crime nas circunstâncias normais do tipo, razão pela qual fixo no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em que pese a confissão, a pena já se encontra no mínimo legal.

Finalmente, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição torno-a definitiva 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O montante da pena pecuniária será calculado com base no valor unitário correspondente a 1/30 do salário mínimo.

Previsto o concurso material pelo artigo 69 do Código Penal, pelos crimes serem de mesmas característica, somo-as penas, exaspero-as em 05 (cinco) anos de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa.

Em face da quantidade da pena imposta e do caráter hediondo do crime, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da concessão do benefício do sursis, fixando o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar ROGERIO ALVES DA COSTA, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, no mínimo legal.

Em caso de recurso, o réu deverá aguardar o julgamento preso. Expeça-se o necessário.

Com o trânsito em julgado da sentença, fica autorizada a incineração do entorpecente apreendido nos autos. Oficie-se a autoridade policial solicitando-se a incineração da droga apreendida, nos termos do Capítulo V, item 107, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, devendo providenciar a remessa a este juízo de cópia do auto circunstanciado lavrado por ocasião da destruição do entorpecente.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais.

P.R.I.C.

Guarulhos, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA